

권 고

1. 제 목 : 장기요양기관 인력변경 신고에 관한 사항

2. 관계기관 : □□·■■■□□□□□

3. 내 용

가. 업무개요

장기요양기관의 시설 및 인력 등 주요사항을 변경하는 경우 관할 지자체장의 변경 지정을 받도록 법률로 규정하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「노인장기요양보험법」 제33조(장기요양기관의 시설·인력에 관한 변경)에 따르면, 장기요양기관장은 시설 및 인력 등 중요한 사항을 변경하려는 경우에는 특별자치시장, 특별도지사, 시장, 군수, 구청장의 변경 승인을 받도록 규정하고 있으며,

동법 시행규칙 제25조(장기요양기관 변경지정 및 변경신고)는 변경지정 신청 중 인력변경 지정을 신청하려는 자는 정보시스템을 이용하여 신청하도록 규정하고 있습니다.

따라서, □□□□□은 직원의 전보, 입사, 퇴사, 급식업체 위탁계약 해지 등의 인력 변경사항이 발생할 경우, 사회정보시스템을 통하여 인력 변경을 신청하고 관할 지자체장의 승인을 받아야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 하반기 □□□□□ 종합감사 시 미수금 관리현황을 점검한 결과, [표]와 같이 □□□□□□□□은 전보자 및 퇴직자 17건에 대하여 인력 변경 신고를 하지 아니하였고,

■■■□□□□□은 □□과 급식 위탁계약이 해지되었음에도 불구하고, 기존 업체 조리원 9명을 변경 신고를 하지 않은 것으로 확인되었습니다.

[표] 인력현황 미변경 내역

소속	연번	직원명	보고상태	신고직종	입사일자	재직현황
□□	1		입사승인			전보
	2		입사승인			전보
	3		입사승인			전보
	4		입사승인			전보
	5		입사승인			퇴직
	6		입사승인			퇴직
	7		입사승인			퇴직
	8		입사승인			별도직무
	9		입사승인			퇴직
	10		입사승인			퇴직
	11		입사승인			퇴직
	12		입사승인			퇴직
	13		입사승인			퇴직
	14		입사승인			전보
	15		입사승인			전보
	16		입사승인			전보
	17		입사승인			전보
■ ■	1		입사승인			계약해지
	2		입사승인			계약해지
	3		입사승인			계약해지
	4		입사승인			계약해지
	5		입사승인			계약해지
	6		입사승인			계약해지
	7		입사승인			계약해지
	8		입사승인			계약해지
	9		입사승인			계약해지

4. 관계기관 의견

- □□·■■■■■■에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ □□·■■■■■■장은

- 미신고 확인된 전보 및 퇴직자, 위탁업체 직원에 대하여 변경신고 하시기 바랍니다. (권고)